



DIREITO ADMINISTRATIVO

Para Concursos Policiais



Introdução

Olá futuro(a) PRF nesse e-book de Direito Administrativo você vai estudar os tópicos mais importantes para que você possa ter uma base excelente em Direito Administrativo e mande muito bem no concurso.

Desejo a você um ótimo aprendizado e espero que você possa adquirir todo o conhecimento desse e-book, bons estudos. RUMO A PRF!



prf_educacional



prf_educacional

Sumário

1. Noções de organização administrativa.....	04
1.1 Centralização.....	04
1.2 Descentralização.....	05
1.3 Desconcentração.....	05
1.4 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista:.....	06
2. Ato administrativo.....	08
2.1 Conceitos.....	08
2.2 Requisitos.....	09
2.3 Atributos.....	10
2.4 Classificação.....	12
2.5 Espécies.....	13
3. Agentes públicos.....	15
4. Poderes administrativos.....	22
5. Licitação.....	25
6. Controle da Administração pública.....	26
7. Regime jurídico-administrativo.....	28
8. Responsabilidade civil do estado.....	29

DIREITO ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Deve haver uma estrutura organizada para que o país possa desenvolver suas funções administrativas. Portanto, a administração pública é composta por um conjunto de entidades e órgãos responsáveis pela execução das atividades administrativas.

Administração Direta:

Quando a União, estados ou municípios estão exercendo suas atividades de forma direta, sem que haja uma delegação de tarefas, há o ato da administração direta.

Administração Indireta:

A administração indireta é uma forma encontrada pelos gestores públicos de descentralizar as atividades e flexibilizar a atuação do Estado em diferentes setores da sociedade.

Centralização, descentralização e desconcentração:

Centralização:

É quando União, Estados, Distrito Federal e Municípios exercem diretamente em face dos beneficiários, as atividades administrativa que estão em suas competências por meio do seguintes órgãos:

DIREITO ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

- Ministério da Educação
- Secretária de Saúde

Descentralização:

Ente Estatal (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) transfere a outra pessoa pública ou privada, o exercício de uma determinada atividade administrativa.

Pode ser por duas formas:

- Outorga (Transferência é por meio de Lei).
- Delegação (Transferência é por meio de ato/contrato).

Desconcentração:

Distribuição interna de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica.

Criação de órgãos públicos que fazem parte de uma estrutura hierarquizada.

Objetivo:

- Tornar mais eficiente a execução de finalidades administrativas prevista em lei.

DIREITO ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista:

Autarquias:

O termo autarquia significa autogoverno ou governo próprio.

É uma modalidade de pessoa administrativa, instituída pelo estado para o desempenho de atividade predeterminada, dotada, de características especiais.

Ex:

INSS.

Fundações:

Existem dois tipos de fundações, uma é regida pelo direito público e a outra é regida por regras privadas.

Ex:

FUNAI, IBGE.

Empresas públicas:

Empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas por autorização legislativa específica, com capital exclusivamente público, para realizar atividades econômicas ou serviços públicos de interesse da Administração instituidora nos moldes da iniciativa particular, podendo revestir de qualquer forma admitida em direito.

DIREITO ADMINISTRATIVO

NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ex:

CAIXA.

Sociedade de economia mista:

Nessa sociedade, há cooperação entre Estado e indivíduos, e os dois trabalham juntos para atingir objetivos e sempre concentrar recursos para fins econômicos.

Ex:

Petrobras.



DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO

O ato administrativo é qualquer manifestação unilateral da vontade da administração pública, cujo objetivo direto é manter, adquirir, modificar, eliminar e declarar direitos ou impor obrigações ao administrador ou a si mesmo.

Conceito:

As ações administrativas são unilaterais e dependem apenas da vontade da administração pública ou de indivíduos que exerçam privilégios públicos. Além disso, independentemente de qualquer impugnação, têm o poder de produzir efeitos jurídicos. Mas eles são controlados pelo judiciário. Também são de interesse público e estão sujeitos ao sistema jurídico de direito público.

Características:

- Unilaterais.
- Efeitos Jurídicos.
- Finalidade: Interesses públicos.
- Vontade da administração pública.
- Regime jurídico de direito público.
- Controle do poder judiciário.

DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO

Requisitos:

Competência

Tipo do ato:

Vinculado

Características:

É o poder, resultante da lei, que dá ao agente administrativo a capacidade de praticar o ato administrativo. Admite delegação e avocação.

Finalidade:

Tipo do ato:

Vinculado

Características:

É o bem jurídico objetivado pelo ato administrativo, é ao que o ato se compromete.

Forma:

Tipo do ato:

Vinculado

Características:

É a maneira regrada (escrita em Lei) de como o ato deve ser praticado, é o revestimento externo do ato.

DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO

Motivo

Tipo do ato:

Vinculado ou discricionário.

Características:

É a situação de direito que autoriza ou exige a prática do ato administrativo. É o por que do ato.

Objeto

Tipo do ato:

Vinculado ou discricionário.

Características:

É o conteúdo do ato, é a própria alteração na ordem jurídica, é aquilo do que o ato dispõe.

Atributos:

Presunção de Legitimidade:

É a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO

Imperatividade:

É a qualidade pela qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua concordância - decorre do "poder extroverso" que permite ao Poder Público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-as unilateralmente em obrigações.

Tipicidade:

É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos.

Autoexecutoriedade:

É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela lei como aptas a produzir determinados efeitos.

DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO

Classificação:

Quanto à natureza da atividade: atos da administração ativa, atos da administração consultiva, atos da administração controladora, atos da administração verificadora e atos da administração contenciosa.

- *Quanto à estrutura do ato: atos concretos e atos abstratos.*
- *Quanto aos destinatários dos atos: atos individuais e atos gerais.*
- *Quanto aos efeitos: atos constitutivos e atos declaratórios.*
- *Quanto à posição jurídica da administração: atos de império e atos de gestão.*
- *Quanto ao grau de liberdade da administração em sua prática: atos discricionários e atos vinculados.*
- *Quanto à função da vontade administrativa: atos negociais ou negócios jurídicos e atos puros ou meros atos administrativos.*
- *Quanto aos resultados sobre a esfera jurídica dos administrados: atos ampliativos e atos restritivos.*
- *Quanto à formação do ato: atos unilaterais e atos bilaterais.*

DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO

Espécies:

Admissão:

É o ato unilateral pelo qual a administração vinculadamente faculta a alguém a inclusão em estabelecimento governamental para gozo de um serviço público.

Permissão:

É o ato unilateral pelo qual a administração faculta precariamente a alguém a prestação de serviço público ou defere a utilização especial de um bem público. (precedidas de licitação – art. 175, CF – portanto atos vinculados).

Concessão:

É designação genérica de formula pela qual são expedidos atos ampliativos da esfera jurídica de alguém – art. 175, CF. (Ora caráter unilateral, ora caráter bilateral).

Autorização:

É o ato unilateral pelo qual a administração, discricionariamente, faculta o exercício da atividade material.

DIREITO ADMINISTRATIVO

ATO ADMINISTRATIVO

Aprovação:

É o ato unilateral pelo qual a administração, discricionariamente, faculta a prática de ato jurídico ou manifesta sua concordância com o ato jurídico já praticado, a fim de lhe dar eficácia. (Aprecia conveniência e oportunidade relativas ao ato ainda não editado). Dupla modalidade: – aprovação prévia e aprovação a posteriori.

Licença:

É o ato vinculado, unilateral, pelo qual a administração faculta a alguém o exercício de uma atividade, uma vez demonstrado pelo interessado o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

Homologação:

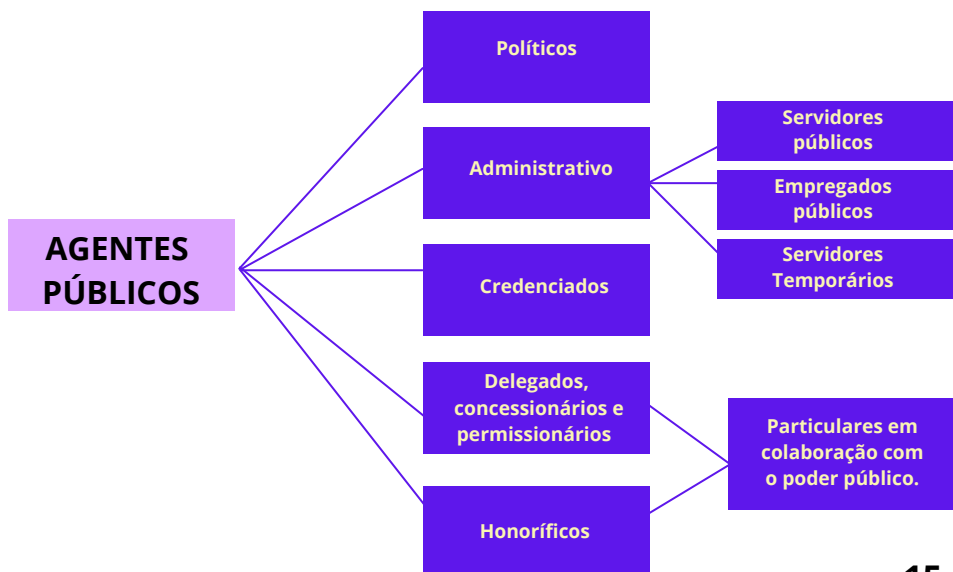
É o ato vinculado pelo qual a administração concorda com o ato jurídico já praticado, uma vez verificada a consonância dele com os requisitos legais condicionadores de sua válida emissão.

NA PRÓXIMA PÁGINA VOCÊ VAI ESTUDAR
AGENTES PÚBLICOS.

DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Agente público é toda pessoa que presta um serviço público, sendo funcionário público ou não, sendo remunerado ou não, sendo o serviço temporário ou não.



DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Políticos:

Os agentes políticos são os integrantes da alta administração governamental, titulares e ocupantes de poderes de Estado, cuja competência advém da própria Constituição.

Administrativo:

Agentes são todas as pessoas que têm contato com órgãos da administração pública. Atualmente, agente administrativo é o servidor estrito, restrito e específico, ou seja, agente (empregado) que tem contato efetivo com a administração pública nos termos da Lei nº 8.112 / 90.

Credenciados:

Os agentes credenciado são aqueles que recebem a incumbência da administração para representa-la em determinado ato ou praticar de certa atividade específica e mediante a remuneração do poder publico credenciado. O agente credenciado tem por objetivo representa o estado.

DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Delegados:

Os agentes delegados são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, sob a permanente fiscalização do poder delegante.

Honoríficos:

Os agentes honoríficos são cidadãos requisitados ou designados, em função da sua honra, de sua condição cívica para, transitoriamente, colaborar com o Estado mediante a prestação de serviços específicos, não possuindo qualquer tipo de vínculo com a administração, atuando usualmente sem remuneração.

Cargo, emprego e função pública:

Cargo público:

É aquele ocupado por um servidor público.

DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Emprego:

É aquele ocupado por um empregado público, que pode atuar em entidade privada ou pública da administração indireta.

Função:

É um conjunto de atribuições destinadas aos agentes públicos, abrangendo a função temporária e a função de confiança.

Carreira de Policial Rodoviário Federal:

Lei nº 9.654, de 1998 (Carreira PRF)

Art. 1º Fica criada, no âmbito do Poder Executivo, a carreira de Policial Rodoviário Federal, com as atribuições previstas na Constituição Federal, no Código de Trânsito Brasileiro e na legislação específica.

Parágrafo único. A implantação da carreira far-se-á mediante transformação dos atuais dez mil e noventa e oito cargos efetivos de Patrulheiro Rodoviário Federal, do quadro geral do Ministério da Justiça, em cargos de Policial Rodoviário Federal.

DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Art. 2º A Carreira de que trata esta Lei é composta do cargo de Policial Rodoviário Federal, de nível intermediário, estruturada nas classes de Inspetor, Agente Especial, Agente Operacional e Agente, na forma do Anexo I desta Lei.

§ 1º As atribuições gerais das classes do cargo de Policial Rodoviário Federal são as seguintes:

Classe de inspetor:

Atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da classe de Agente Especial

Classe de agente especial:

Atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional, bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da classe de Agente Operacional

DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Classe de Agente Operacional:

Atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das atribuições da classe de Agente.

Classe de Agente:

Atividades de natureza policial envolvendo a fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a área operacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

Art. 3º O ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público, constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico e de provas e títulos e a segunda constituída de curso de formação.

DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Lei nº 12.855, de 2013 (Indenização fronteiras)

Art. 1º É instituída indenização a ser concedida ao servidor público federal regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em exercício de atividade nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego situadas em localidades estratégicas, vinculadas à prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços.

§ 1º A indenização de que trata o caput será concedida ao servidor ocupante de cargo efetivo das seguintes Carreiras ou Planos Especiais de Cargos:

- *I - Carreira Policial Federal*
- *II - Carreira de Policial Rodoviário Federal*
- *III - Carreira Auditoria da Receita Federal (ARF)*
- *IV - Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Federal*
- *V - Plano Especial de Cargos do Departamento de Polícia Rodoviária Federal.*
- *VI - Plano Especial de Cargos do Ministério da Fazenda, de que trata*
- *VII - Carreira de Fiscal Federal Agropecuário.*
- *VIII - Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho*

DIREITO ADMINISTRATIVO

AGENTES PÚBLICOS

Art. 2º A indenização de que trata o art. 1º será devida por dia de efetivo trabalho nas delegacias e postos do Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal e em unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Trabalho e Emprego situadas em localidades estratégicas, no valor de R\$ 91,00 (noventa e um reais).

Art. 3º A indenização de que trata o art. 1º não poderá ser paga cumulativamente com diárias, indenização de campo ou qualquer outra parcela indenizatória decorrente do trabalho na localidade.

Art. 4º A indenização de que trata esta Lei não se sujeita à incidência de imposto sobre a renda de pessoa física.

PODERES ADMINISTRATIVOS

O poder administrativo é uma ferramenta que a administração pública pode usar para atingir seus objetivos. Eles são agentes administrativos legalmente concedidos para permitir que o estado alcance seus objetivos.

DIREITO ADMINISTRATIVO

PODERES ADMINISTRATIVOS

6 tipos de poderes administrativos:

- 1. Poder Vinculado
- 2. Poder Discricionário
- 3. Poder Hierárquico
- 4. Poder Disciplinar
- 5. Poder Regulamentar
- 6. Poder de Polícia

Poder Vinculado:

O “poder vinculado” é, na verdade, um dever da Administração Pública agir de acordo com uma regra existente.

Poder Discricionário:

É aquele em que o agente possui certa liberdade de atuação. Aqui a Administração pode analisar a oportunidade e a conveniência na prática do ato.

O Poder Discricionário permite que o agente escolha, dentro dos limites legais, o conteúdo da sua ação.

DIREITO ADMINISTRATIVO

PODERES ADMINISTRATIVOS

Poder Hierárquico:

É o Poder Hierárquico que dá a prerrogativa aos superiores hierárquicos em dar ordens aos seus subordinados.

Poder Disciplinar:

O poder punir administrativamente está imediatamente ligado ao Poder Disciplinar.

Todas as pessoas podem ser punidos pelo Estado, mas apenas funcionários públicos ou agentes contratados são alcançados pelo Poder Disciplinar.

Poder Regulamentar:

É a competência do Chefe do Poder Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos) para editar atos administrativos normativos.

Poder de Polícia:

O Poder de Polícia é exercido em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Abuso de poder:

O abuso de poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas; o abuso de poder é sempre uma ilegalidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO

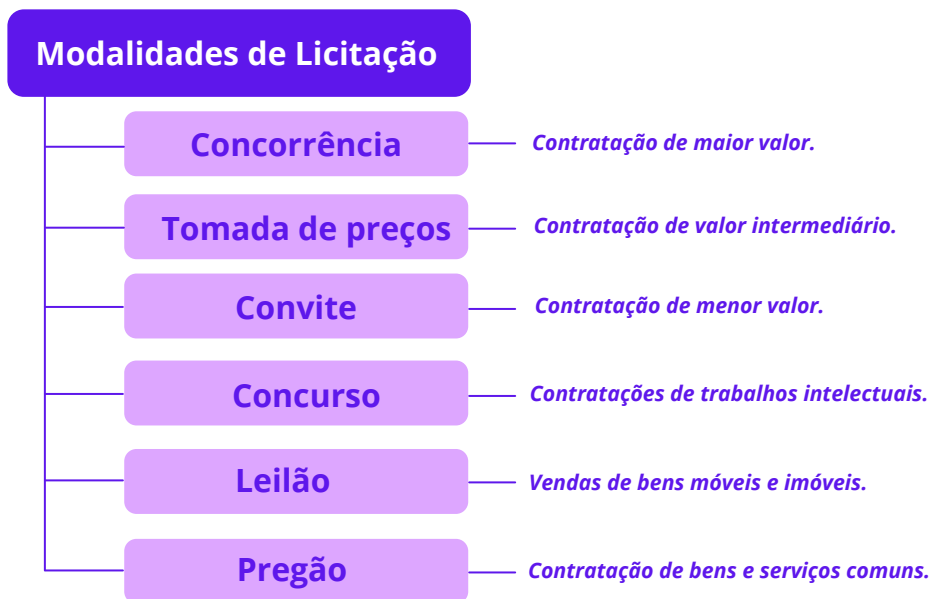
LICITAÇÃO

A licitação é o procedimento administrativo formal, indispensável aos procedimentos de compra, aquisição ou contratação de bens e serviços.

Contratação direta: dispensa e inexigibilidade:

A contratação direta pode ser dar tanto na forma de dispensa quanto na forma de inexigibilidade de licitação, sendo que esta deriva da inviabilidade de competição e aquela se dá em razão do pequeno valor, em razão do objeto ou em razão da pessoa.

Modalidades:



DIREITO ADMINISTRATIVO

LICITAÇÃO

Tipos:

Tipos de Licitação

Menor preço

Técnica e preço

Melhor técnica

Maior lance ou oferta

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Controle da administração pública orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro.

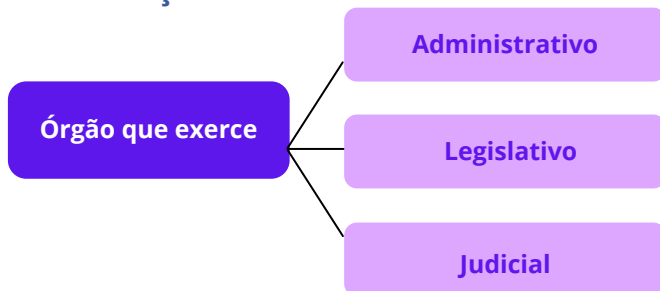
Controle exercido pela Administração Pública:

É feito pelo Executivo e pelos órgãos administrativos do Legislativo e do Judiciário, sob os ASPECTOS DE LEGALIDADE E MÉRITO, por iniciativa própria ou mediante provocação.

DIREITO ADMINISTRATIVO

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Classificação:



Controle Judicial:

O controle judicial, como o próprio nome já sinaliza, é exercido de maneira exclusiva pelos órgãos do Poder Judiciário, em virtude da adoção do sistema de jurisdição, e tem atuação sobre os atos administrativos praticados pelo Executivo, Legislativo e pelo próprio Judiciário.

Controle Legislativo:

Controle Legislativo, por sua vez, é também conhecido como Controle Parlamentar, isto é, aquele exercido pelo Congresso Nacional (ou suas Casas Legislativas), de forma típica, direta ou indiretamente, alcançando o Poder Executivo, os entes da Administração Indireta, e o Poder Judiciário, quando no exercício da função.

DIREITO ADMINISTRATIVO

REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

É conceito que envolve a disciplina jurídica peculiar ao Direito Administrativo, que se caracteriza por objetivar equilíbrio entre a satisfação dos interesses coletivos e a proteção das liberdades individuais.

Conceito:

Prerrogativas



São direitos especiais inerentes à administração pública. Em outras palavras, pode-se dizer que são faculdades que derrogam o direito comum diante da administração, ou seja, que reservam unicamente à Administração alguns poderes-deveres.

Sujeições



São restrições impostas à administração para exercer os privilégios inerentes a sua posição. São os princípios, a finalidade pública e os direitos fundamentais.

DIREITO ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DIREITO BRASILEIRO

A responsabilidade civil do Estado pode ser conceituada como a responsabilização estatal pelos danos que seus agentes possam vir a causar a terceiros, conhecida como responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro.

A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar economicamente os danos, patrimonial ou moral, causados à esfera juridicamente protegida de terceiros. Nesse contexto, o presente trabalho objetiva analisar a evolução normativa da responsabilidade do Estado no Brasil.



Quando se fala em responsabilidade do Estado, está-se cogitando dos três tipos de funções pelas quais se reparte o poder estatal: a administrativa, a jurisdicional e a legislativa. Fala-se, no entanto, com mais frequência, de responsabilidade resultante de comportamentos da Administração Pública, já que, com relação aos Poderes Legislativo e Judiciário

DIREITO ADMINISTRATIVO

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO DIREITO BRASILEIRO



Importante:

Quando o Estado, com a sua conduta, descumpre o que foi determinado por lei, a penalidade é aplicada nas esferas administrativa, jurisdicional e legislativa do Poder Estatal.

FIM.